

מסורת הש"ם

א) עיין בפר' ת"ח שגם חייבין, ב) לקמן סב' שבת כא.; ג) [שבת כא.]; ד) [רש"ל, ט] [ועלי ב.]; ו) [לקמן סב.]; ז) רש"ל,

»

הגהות הגר"א

[א] גמ' בין מלמטה למעלה פטורין. ג"כ גורסת ומפרשים מרגמא ר"פ (ועבדהגרי"א לקמיתא כ'). (ועבדהגרי"א ס"ס ע"ז): [ב] תוס' ד"ה ורבי יוחנן כו' דאי כח כמו כו'. ג"כ וכו"פ הרמב"ם. ורמ"ש בסומן ג' חולק (ועבדהגרי"א סימן ע"ז ס"ק יג ובפר' שפי"ב ס"ק ב').

»

מוסף רש"י

והדליק את הבירה בעל גמל חייב. שלא היה לו להגדיל תצילתו שתמנע לתוס' (שם כא.). בבר חנוכה פטור. מנהג, שגרסות פרסום מזה הניחה שם (שם).

»

רבינו חננאל

ואקשי' והתניא הכלב והגדי שדילגו בין כך ובין כך חייבין, והרגמיה דאפיך מפריך כלבא בטיקרא וגדיא בסירכא. פי' דרך הגדי בטיקרא כדאמרין כדי שיוקדף הגדי בכח ראש, והכלב בסירכא כדאמרין דלמי' אתי למיטרך. ויבין שדילגו בשנייה דלאו כי אורחיהו, הוה ליה משונה, וקימי' לן משונה בחצר הניזק פטורה מנזק שלם וחייבי' חצי נזק כרבנן. איתמ' ר' יוחנן אמ' אישור משום חציו, כאילו בידיו מבח והוא הניזק בעצמו ודינו כדין אדם המזיק בעצמו. ריש לקיש אמ' משום ממונו, כלומ' כמו שמחתיב בנזק שורר, וכיוצא בו שחייב בחיזוק, כבאשו דהא אינו הולך מבחו ומזיק אלא מבח הווה, וכל מה שחייב בנזיק ממונו חייב באשו. ור' יוחנן אמ' אינו ממונו, דהא השלחבת המזקת אין בה ממש להשמר כמו השור וכיוצא בו. ואקשי' על ריש לקיש ממתני הכלב שנטל את החוררה והולך לגדיש בו'. בשלמי' ר' יוחנן (כו') דאמר אשו משום חציו, חציו דכלב הן, לפיכך חייב בעל הכלב. אלא לריש לקיש דאמ' משום ממונו האי אש לאו דבעל הכלב הוא, לבעל החוררה הוא. וראינו לרבותינו הגאונים בשמועה זו פי', ונראה לנו בו פירכא בעיקר הדין, ולפיכך נמנענו מלדבר, לא בעניין הפירוש ולא בפירכא. ופריך ריש לקיש בנזן דאדייה אדויי, כלומ'

בוקירא. קפילה: **סריכא**. שנועץ לפרניו בכותל שאין דרכו בכך ומשונים הן: **אשו**. השולח את הצערה: **משום חליו**. חייבו הכתוב לדיחו קעביד דהוי כורק חך: **משום ממונו**. כשורו וצורו שהזיקו. וקס"ד לדיכא צינייהו כגון שהדליק בגחלת שאינו שלו ולרצי יוחנן חייב דחליו הן ולר"ל פטור דלאו ממונו הוא: **האי לאו מבחו**. דאש מאליה הולכת ודולקת למרחוק: **הא לים ציה ממשא**. דשלהבת היא המזקת דאין לה ממש הלכך כי חייביה רחמנא משום חליו הוא דחייביה: **חליו דכלב הן**. דהוה ליה לרורות הלכך משלם ח"נ ולאס המדליק מש"ה חייב ג"ש שאין דין לרורות בלדס: **לאו ממונו דבעל כלב הוא**. אלא דבעל חררה: **דאדייה אדויי**. שזרקו: **ועל מקום גחלת**. מקום שפלה גחלת שס' משלם חלי נזק. לנרורות הן והכלב עשאן. ליטנא אחריתא דמשונה הוא: **ועל גדיש כוליה פטור**. דאשו משום ממונו והאי לאו ממונו הוא ונרורות ליכא למימר דהא ממקום גחלת ואילך דלקה אש מאליו. ומשום הכי אוקמה **בדאדייה אדויי** דאי אטמה עם החררה כי אורחיה לא מני' למימני ח"נ אמדיי דלמקום גחלת חייב נזק שלם דאורחיה הוא ליטול חררה עם הגחלת: **ור' יוחנן**. דאמר אשו משום חליו מוקים לה בדאטמה כי אורחיה דעל חררה ג"ש דשן היא ולמקום גחלת ג"ש דאורחיה היא וצדידי' עבד: **ואגדיש כוליה ח"נ**. דחליו דכלב הוא והיינו לרורות: **צירה**. צית גדול: **נזר חנוכה פטור**. שמנאה להניחה ברה"ר לפרסומי ניסאף: **לאו ממונו דבעל גמל הוא**. אלא דחטווי: **במסכסכת את כל הצירה**. שהגמל עובר בפני כל הצירה ומסכסכו דהא ודאי הוי כולו כמקום גחלת אבל צעלמה שהאש הולכת מאליה לאו חליו הן: **מסכסכת**. מדלקת: **נעעמדה**.

עמד הגמל במקומו וסכסך את כל הצירה שהיתה תצילתו גדולה כנגד כל הצירה. והגמלא לא שצק לאסקוי למילתיה ופרחיה: **כל שכן**. שהיה לו למחר ולנהגה שלא תסכסך: **נעמדה להטיל מימיה**. דאנוס הוא וסכסכה: **לאפוש**

ונעשה חלל אבל מקום הילוך שלהבת אינו משתנה ממשותו אלא שנעשה דולק ושורף וא"ת ממונו גמי לית ציה ממשא כגון לרורות ברות שבנפיהם בריש פירקין לדיכא לסומכוס ג"ש וי"ל דמ"מ גוף הממונ שפשע צו אית ציה ממשא שיש לו לשמור ממונו שלא יזיק לא ברות ממשות כגון שלהבת בלא גחלת כדאמרין בסוף צי"ה (דף לט.) הילכך דמו להדדי שאין צנניהם ממשות בהמוזיק שפשע צו רק בגוף האדם: **דאדייה אדויי**. הו"מ לאוקמי בלזנא אנומי ע"י שניי כדאמרין בריש פירקין: **ורב"י** יוחנן **בראנחה אנוחי**. לא מני' למימר בלדייה אדויי ועל כל הגדיש ח"נ דאי כח [ב] כמו לאו ככחו דמי הוי על כל שאר הגדיש פטור: **לאו ממונו דבעל בבב הוא**.

דהוא לא הדליקו ועל אש של כלבו לא חייבתו תורה ואע"ג דלגבי צור אכטריך מיעוט איש צור ולא שור צור כדאמרין בצור שנגח את הפרה (לקמן דף מח. וסז) תרי איש כתיב מ"מ פשוט ליה לגמלא משום ו^א [איהו] דרשא דפטור על אש צהממו דג' אצות נאמרו צשור ולא יומר:

במסכסכת בל הבירה בודה. דהוי כולה מקום גחלת: **ואי' במסכסכת אמאי** חייב. חטווי הכל גס צעל הגמל יתחייב עמו כיון שגס הוא פושע בצקסוך אבל אי בלא מסכסכת יחא ליה דלא הוה ליה לאסקוי אדעתיה שהא נר מבחוץ אבל כיון דאוקמיה במסכסכת אי אפשר שלא יראה הדליקה כיון שדולקת כל כך שמסכסכת כל הצירה דרך הילוכה והיה לו להרחיק ולמונעה מלהיות הולכת ומסכסכת אבל אין לפרש אמאי חייב חטווי צעל הגמל יתחייב הכל דהא (דף כג.) פריך וליחייב צעל הגחלת ואע"פ שצעל הכלב פשע גס צעל הגחלת יש לו להתחייב שלא שמר גחלתו ומשני כשעמדה כלומר לאו במסכסכת דרך הילוכה אלא צעמדה במקום אחד והרצה כל כך צמשאי שמסכסכת כל הצירה צעמידה ופריך דכ"ש חטווי פטור לאו פטור לגמרי אלא כלומר פטור מחלקו של צעל הגמל דיומר מסכסכת צעמידה משאליו היתה הולכת ועוצרת צלי עיכוז ומשני כשעמדה להטיל מימיה דאנוס הוא צעמידה זו:

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

כב.

והתניא הב"ב. אמתניתין הו"מ למפרך אלא נטר עד דמיימי צרייתא ופריך אחרוייהו: **דאפיך מיפך**. וא"ת למ"ד תחילתו צפשיעה וסופו בלזונס ו^ו [חייב] לחייב ג"ש דתחילתו צפשיעה דאורחיה וסופו בלזונס דלאו אורחיה וי"ל דלא אמר משום דתחילתו צפשיעה לגבי רגל לחייב ג"ש לגבי קרן דאפילו פושע גמור לענין קרן לא חייבתו תורה אלא חלי נזק דאי לאו הכי ארי שנגנס לחצר הניזק וטרף ואכל לחייב ג"ש דתחילתו צפשיעה לענין דריסה וכן כל קרן בחצר הניזק תחילתו צפשיעה לענין שן ורגל: **גר"א בסריכא**. שנועץ לפרניו באלך וקופץ כמו הכלב ולא דמי לסרוכי וסליק ו^ס שנסרך צנצית עד שמגיע ללפת: **ועל הגדיש ח"נ**. ואע"ג דלגבי שולח צעירה לא מחייב עד דמסר לו שלהבת לר"ל ולר' יוחנן עד דמסר לו גווחא פעמים שיש גחלת הרצה בחררה דהויא כמו מסר לו גווחא לרי"י ושלחבת לר"ל: **אישו משום חציו**. לא שיצטיר צעמנו האש אלא כל מקום שפשע ולא שמר גחלתו חליו יניחו: **אישו משום ממונו**. כלומר חיוצ שזו דאפילו הדליק בלש של אחר חייב כדאשכחן צפ' הכונס (לקמן דף נו.) כדופף קמתו של תצירי צפני הדליקה ומטיא צרוח מנאיה וגצי גך שינא מתחת הפטיס ו^א ע"ג דמסתמא מפקיר ליה ועוד דאין לך אדס שימתחייב צדליקה שיפקיר הגחלים וידליק גדיש של צו תצירי ולא כפ"ה דפי' לדיכא צינייהו דלדליק בגחלת שאין שלו: **רב"י יוחנן מ"ב לא אמר בר"א**. אע"ג דדריש טעמא דר' יוחנן מקראי הוה ליה לאוקמי קרא דלרצה אחריתי דסבירא כריש לקיש א"נ קס"ד השתא דמאן דלית ליה משום חליו לית ליה משום ממונו וקצעי היכא דכלו לו חליו אמאי לא מחייב משום ממונו:

ממונו אית ביה ממשא. אע"ג דצור לית ציה ממשא שחייבה תורה להצלו ולא לחצטו מ"מ

ממונו כעין חליו שדרכו לילך ולהזיק אית ציה ממשות א"נ צור נמי חשיב אית ציה ממשא דע"י כריית הצור משתנה ממשות של קרקע ולא צשוס דצר ואין שום ממונ שלא יחא צו ממשא צמה שפשע אבל יש חך שאין צו ממשות כגון שיצר כלי צרות פיו ויש אש שאין צו ממשות כגון שלהבת בלא גחלת כדאמרין בסוף צי"ה (דף לט.) הילכך דמו להדדי שאין צנניהם ממשות בהמוזיק שפשע צו רק בגוף האדם: **דאדייה אדויי**. הו"מ לאוקמי בלזנא אנומי ע"י שניי כדאמרין בריש פירקין: **ורב"י** יוחנן **בראנחה אנוחי**. לא מני' למימר בלדייה אדויי ועל כל הגדיש ח"נ דאי כח [ב] כמו לאו ככחו דמי הוי על כל שאר הגדיש פטור: **לאו ממונו דבעל בבב הוא**. דהוא לא הדליקו ועל אש של כלבו לא חייבתו תורה ואע"ג דלגבי צור אכטריך מיעוט איש צור ולא שור צור כדאמרין בצור שנגח את הפרה (לקמן דף מח. וסז) תרי איש כתיב מ"מ פשוט ליה לגמלא משום ו^א [איהו] דרשא דפטור על אש צהממו דג' אצות נאמרו צשור ולא יומר: **במסכסכת בל הבירה בודה**. דהוי כולה מקום גחלת: **ואי' במסכסכת אמאי** חייב. חטווי הכל גס צעל הגמל יתחייב עמו כיון שגס הוא פושע בצקסוך אבל אי בלא מסכסכת יחא ליה דלא הוה ליה לאסקוי אדעתיה שהא נר מבחוץ אבל כיון דאוקמיה במסכסכת אי אפשר שלא יראה הדליקה כיון שדולקת כל כך שמסכסכת כל הצירה דרך הילוכה והיה לו להרחיק ולמונעה מלהיות הולכת ומסכסכת אבל אין לפרש אמאי חייב חטווי צעל הגמל יתחייב הכל דהא (דף כג.) פריך וליחייב צעל הגחלת ואע"פ שצעל הכלב פשע גס צעל הגחלת יש לו להתחייב שלא שמר גחלתו ומשני כשעמדה כלומר לאו במסכסכת דרך הילוכה אלא צעמדה במקום אחד והרצה כל כך צמשאי שמסכסכת כל הצירה צעמידה ופריך דכ"ש חטווי פטור לאו פטור לגמרי אלא כלומר פטור מחלקו של צעל הגמל דיומר מסכסכת צעמידה משאליו היתה הולכת ועוצרת צלי עיכוז ומשני כשעמדה להטיל מימיה דאנוס הוא צעמידה זו:

ירשא

עין משפט ונר מצוה

גג א ב מיי פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה טז סמג עשין טו טו"ע ח"מ ס"י של סעף יב:
גד ג מיי פ"ד מהלכות נזקי ממון הלכה טז סמג עשין טו טו"ע ח"מ ס"י תיח סעף א:
גה ד מיי' שס פ"ב הלכה ז סמג שס טו"ע ח"מ ס"י שגז:
גו ה ו מיי' שס פ"ד הלכה יג סמג שס טו"ע ח"מ ס"י תיח סעף יב ובפר"ה וע"ש בעזור:

»

רבינו חננאל (המשך)

לא הגביה את החוררה אלא בדרך דידיו הביאה אל הגדיש, ולא יצתה הגחלת מחוקת בעליה. ועל החוררה משלם נזק שלם, שהו דרכו לחטוף ולזלזל, ועל מקום הגחלת משלם חצי נזק שמעשה עשה בידים אבל משונה היא, ומשונה בחצור הניזק חצי נזק כרבנן. ועל שאר הגדיש פטור, שאינו ממון בעל הכלב שהרי לא עקר והניח ובעל הגחלת נמי לא מחייב דהא אוקימנא לקמן בששומר גחלתו והכלב חתר והוציאה. ור' יוחנן אמ' אפי' אנוחה אנוחי, כגון שעקר והניח, על החוררה ועל מקום גחלת נזק שלם, שדרך הכלב לחטוף חררה בגחלת בדוקא ולזלזל, ועל שאר חציו חצי נזק דמשונה היא. ת"ש גמל טעון פשעו עובר בדרשות ההיבס וכו'. בשלמי' לר' יוחנן חציוו שלגמל הן, אלא לריש לקיש לאו ממון בעל גמל הוא. ופריך ויש לקיש במסכסכת כל הבירה. פירו' מסכסכת כגון ילחכה נירו וסיכסכה אבניו, שעמד הגמל והדליק כל הבירה בסיכסוך כעין חיכוך שנמצאת הדולקת כל הבירה כגון מקום גחלת בגדיש (דלרב'') [דלדברין] הכל נזק שלם. ואקשי' אהדין פירוק', סיפא דקתני ואם הניח חטווי נזר מבחוץ חטווי חייב, ואי במסכסכת אמאי חטווי חייב, הגמל הזיק בידים. ופריך בשעמדה. ואקשי' כל שכן אם עמדה ומסכסכת ודאי היא הזיקה בידים, חטווי אמאי חייב. ופריך' אנטה שעמדה להטיל מים ולא סכסכה.